

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Heizkosten: Selbstvertretung vor dem Sozialgericht - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Heizkostennachzahlung, einstweiliger Rechtsschutz, unvollständige Kontoauszüge und missverständliche Jobcenter-Schreiben prallen aufeinander.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: SGB II, SGG, einstweiliger Rechtsschutz, Mitwirkung, Bescheid/Widerspruch, Unterkunft und Heizung.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir bestätigen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße

Sachbearbeitung

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	alma.reuter@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Reuter / Jobcenter Leipzig-Mitte: Unterlagen für Hauptsache und Eilverfahren

Sehr geehrte Frau Reuter,

für die geordnete Ablage fehlen noch die vollständige zweite Mahnung der Hausverwaltung einschließlich Umschlag, der Kontoauszug ab 20. Mai 2026 und das Attest der Kinderärztin mit Unterschrift. Bitte fotografieren Sie nicht nur den Text der Mahnung, sondern auch Briefkopf, Datum und Rückseite. Das abweichende Datum vom 4. Juni muss nachvollziehbar bleiben.

Zur nicht erhaltenen Kostensenkungsaufforderung benötigen Sie außerdem die Besuchsbescheinigung des Krankenhauses in Halle und, soweit vorhanden, Fahrkarten oder Tankbelege aus der Zeit vom 10. bis 16. Januar. Diese Unterlagen beweisen den Nichterhalt nicht allein, können Ihre zeitliche Schilderung aber stützen. Notieren Sie bitte in eigenen Worten, wann Sie den Briefkasten zuletzt vor der Abreise geleert und wer ihn während Ihrer Abwesenheit kontrolliert hat.

Für den Eilantrag sollten Hauptsache, vorläufiger Antrag und Belege getrennt bleiben. Geben Sie bei der Rechtsantragstelle deshalb den Widerspruchsbescheid vom 19. Mai, den Fax-Sendebericht, beide Mahnungen, die Heizkostenabrechnung, die Kontoauszüge und die ärztlichen Unterlagen jeweils als eigene Anlage ab. Bringen Sie die Originale nur zur Einsicht mit und behalten Sie selbst eine vollständige Kopie.

Die Klagefrist ist in Ihrer Übersicht auf den 23. Juni 2026 notiert. Prüfen Sie den Zugang anhand des Umschlags noch einmal und lassen Sie sich jede Abgabe schriftlich bestätigen.

Mit freundlichen Grüßen

Beratungsstelle Soziale Rechte Leipzig
Karl-Heine-Straße 92, 04229 Leipzig
Telefon 0341 392 18 60
Vorgang SRL-26-441

datum	ereignis	beleg	risiko	notiz
2026-01-04	Frau Reuter beim Vater im Krankenhaus Halle	Privatreise	Zustellfiktion vom 12.01.2026	bis 18.01.2026 abwesend
2026-01-12	angebliche Kostensenkungsaufforderung Jobcenter	nicht im Besitz	Bestreiten Zugang	Frau Reuter erinnert sich nicht
2026-01-18	Frau Reuter zurück in Leipzig	—	—	
2026-02-08	Meldung Fensterdichtung an Hausverwaltung	E-Mail	Belege für Mangel der Wohnung	Bitte um Reparatur
2026-02-13	Antwort Hausverwaltung	E-Mail	Verzögerung	Prüfung im Frühjahr
2026-04-09	Heizkostenabrechnung 812.44 EUR Nachzahlung	Heizkostenabrechnung Klingspor	Kausalität Preissenkung	Erdgaspreis +55 Prozent
2026-04-14	Antrag Übernahme Heizkostennachzahlung bei Jobcenter	Antrag und Anlagen	Beweis Antrag	
2026-04-18	Bescheid Jobcenter Ablehnung und KdU-Absenkung	Bescheid 18.04.2026	Fristbeginn Widerspruch	Zugang 22.04.2026
2026-04-22	Zugang Bescheid	Notiz Frau Reuter	Beweis Zugang	Umschlag nicht aufgehoben
2026-04-25	Widerspruch per Fax	Faxbericht OK	Fristwahrung	7 Seiten
2026-04-28	Mahnung Fensterdichtung an Hausverwaltung	E-Mail	Belege für Mangel der Wohnung	
2026-05-04	Telefonat Jobcenter Hotline	Notiz	Eingang ungeklärt	Wartezeit 22 Min
2026-05-12	Telefonat Jobcenter Team 12	Notiz	Eingang bestätigt	Sachbearbeiterin nicht erreichbar
2026-05-19	Widerspruchsbescheid	Bescheid Jobcenter	Klagefrist startet	
2026-05-20	Aufgabe zur Post Widerspruchsbescheid	Umschlagsstempel	Zugangsnachweis	
2026-05-23	Zugang Widerspruchsbescheid	Notiz und Umschlagsfoto	Beweis Zugang	Klagefrist bis 23.06.2026
2026-05-26	Telefonberatung Sozialverband VdK	Notiz	Frühester Beratungstermin 18.06.2026	Kostenfreiheit Paragraf 183 SGG
2026-05-26	Erste Mahnung Hausverwaltung	Mahnung Klingspor	Zahlungsdruck	Bis 03.06.2026 Rückmeldung
2026-05-26	Antwortbrief an Hausverwaltung Entwurf	Briefentwurf	noch nicht abgeschickt	Ratenangebot 40 EUR
2026-05-27	Selbstvertreter-Check gestartet	Erstnotiz	Eilbedarf prüfen	Konto 118.32 EUR

datum	ereignis	beleg	risiko	notiz
2026-05-28	Zweite Mahnung Hausverwaltung mit Kündigungsandrohu ng	Mahnung Klingspor	Eilbedarf	Datum 04.06.2026 auf Brief Druckfehler
2026-06-10	Fälligkeit Heizkosten nachzahlung	Heizkostenabrechnu ng	Spätestens Eilantrag bis dahin	
2026-06-18	Frühester Termin VdK Beratungsstelle	Terminvereinbarung	Anwaltliche Vertretung	
2026-06-23	Klagefrist endet	Berechnung	absolute Frist	Achtung wenn Wochenende
2026-06-30	Fristende Vermieterin für Zahlung	Mahnung Klingspor	Kündungsrisiko	

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Nächster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben prüfen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klären
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedächtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	SGB II, SGG, einstweiliger Rechtsschutz, Mitwirkung, Bescheid/Widerspruch, Unterkunft und Heizung	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnötiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Außenkommunikation zentral freigeben

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt	Status	Warum wichtig	Nächster Output
Bescheidzugang	prüfen	Briefumschlag oder Postvermerk fehlt häufig	Fristkalender
medizinischer Kernbefund	prüfen	Arztbrief, Gutachten, Pflegeprotokoll	Belegmatrix
Eilbedürftigkeit	prüfen	Kosten, Gesundheitsrisiko, Versorgungslücke	Eilantrag oder Widerspruchsbegründung

Datei

Office-Dokument: 01-sachverhalt-und-offene-punkte.docx

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Leistungsberechtigte Familie Karden, Jobcenter, Vermieter, Energieversorger und Sozialgericht. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Heizkostennachzahlung, einstweiliger Rechtsschutz, unvollständige Kontoauszüge und missverständliche Jobcenter-Schreiben prallen aufeinander. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?
- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

SGB II, SGG, einstweiliger Rechtsschutz, Mitwirkung, Bescheid/Widerspruch, Unterkunft und Heizung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Datei

Office-Dokument: 01_bescheid_jobcenter_2026-04-18.docx

Empfängerin	Alma Reuter, Lindenauer Markt 12, 04177 Leipzig
Bedarfsgemeinschaft	Alma Reuter und Jonas Reuter, BG 72204BG008417
Datum	18. April 2026
Sachbearbeitung	S. Schaller, Team 12

Bescheid über Heizkostennachzahlung und Unterkunftskosten

1. Entscheidung

Der Antrag vom 14. April 2026 auf Übernahme der Heizkostennachzahlung der Hausverwaltung Klingspor GmbH vom 9. April 2026 in Höhe von 812,44 Euro wird abgelehnt.

Die Kosten der Unterkunft und Heizung werden ab 1. Juni 2026 bis auf Weiteres mit monatlich 612,00 Euro berücksichtigt. Die übrigen bewilligten Leistungen bleiben unverändert. Eine gesonderte Auszahlung für die Nachforderung erfolgt nicht.

2. Berechnung ab Juni 2026

Für Alma Reuter werden Regelbedarf und anteilige Unterkunftskosten angesetzt; für Jonas Reuter werden Regelbedarf, Mehrbedarf und anteilige Unterkunftskosten berücksichtigt. Gegenüber der bisherigen Bewilligung verringert sich der monatliche Zahlbetrag um 78,00 Euro. Die Einzelwerte ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle.

Position	Alma Reuter	Jonas Reuter	Gesamt
Regelbedarf	563,00	471,00	1034,00
Mehrbedarf	0,00	24,56	24,56
Unterkunft und Heizung	306,00	306,00	612,00
Gesamtbedarf	869,00	801,56	1670,56
Kindergeld als Einkommen	0,00	-255,00	-255,00
Zahlbetrag	869,00	546,56	1415,56

3. Begründung

Die geltend gemachten Heizkosten überschreiten nach Auffassung des Jobcenters den für einen Zwei-Personen-Haushalt zugrunde gelegten Wert des bundesweiten Heizkostenspiegels. Die vorgelegte Abrechnung weist für 58,4 Quadratmeter Kosten von 2492,44 Euro aus. Besondere Umstände, die den Mehrverbrauch erklären, seien mit dem Antrag nicht hinreichend nachgewiesen worden.

Das Jobcenter nimmt ferner auf eine Kostensenkungsaufforderung vom 12. Januar 2026 Bezug. Danach sei auf die Werte des kommunalen Konzepts, Suchobliegenheiten und die Möglichkeit einer

Einzelfallprüfung hingewiesen worden. Eine Stellungnahme sei innerhalb der dort genannten Frist nicht eingegangen.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in zulässiger elektronischer Form oder zur Niederschrift beim Jobcenter Leipzig-Mitte einzulegen. Maßgeblich ist der Eingang beim Jobcenter.

Bei einer Übersendung per Telefax sollte der vollständige Sendebericht aufbewahrt werden. Dieses Schreiben wurde als einfacher Brief versandt.

5. Anlagen

Anlage 1: Berechnungsbogen für Juni 2026, zwei Seiten. Anlage 2: Erläuterung zu den Kosten der Unterkunft und Heizung, eine Seite. Die Kostensenkungsaufforderung vom 12. Januar 2026 ist nicht erneut beigelegt.

Im Auftrag
S. Schaller
Sachbearbeiterin Team 12

Datei

Office-Dokument: 01a_zugangsnotiz_bescheid_2026-04-22.docx

Datum	22. April 2026, 18:35 Uhr
Dokument	Bescheid des Jobcenters vom 18. April 2026

Zugangs- und Erinnerungsnotiz

Feststellung am Briefkasten

Der Brief des Jobcenters lag am Mittwoch, 22. April 2026, gegen 17:50 Uhr im Briefkasten. Der Umschlag war weiß, ohne förmliche Zustellung und ohne von außen lesbaren Poststempel. Ich habe den Umschlag nach dem Öffnen versehentlich mit Altpapier entsorgt. Den Bescheid selbst habe ich vollständig aufgehoben.

Am Abend habe ich meiner Nachbarin Cornelia Fröhlich den Bescheid gezeigt. Sie kann bestätigen, dass ich den Brief an diesem Tag erstmals in den Händen hatte und wegen der Kürzung ab Juni sehr aufgeregt war.

Kostensenkungsaufforderung

Das im Bescheid genannte Schreiben vom 12. Januar 2026 kenne ich nicht. Vom 4. bis 18. Januar hielt ich mich überwiegend bei meinem Vater im Krankenhaus Halle-Dölau auf. Frau Fröhlich leerte den Briefkasten etwa jeden zweiten Tag und legte die Post auf die Kommode im Flur. Sie erinnert sich nicht an einen Brief des Jobcenters.

Vorhanden sind die Besuchsbescheinigung des Krankenhauses, zwei Tankbelege und Nachrichten an meine Schwester über die Fahrten. Ich kann nicht ausschließen, dass ein Brief verloren ging; erhalten und gelesen habe ich ihn nicht.

Unmittelbare Reaktion

Am 23. April rief ich erfolglos bei Team 12 an. Am 25. April verfasste ich den Widerspruch und versandte ihn um 18:42 Uhr vom Faxgerät im Bürgerbüro Lindenau. Den Sendebericht und die Quittung über 1,50 Euro habe ich zur Akte genommen.

Leipzig, 22. April 2026
Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 02a_widerspruch_alma_reuter_2026-04-25.docx

An	Jobcenter Leipzig-Mitte, Telefax 0341 9120499
Bescheid	18. April 2026, Zugang 22. April 2026
Datum	25. April 2026

Widerspruch gegen den Bescheid vom 18. April 2026

Erklärung

Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lege ich gegen den Bescheid vom 18. April 2026 Widerspruch ein. Ich beantrage die Übernahme der Heizkostennachzahlung von 812,44 Euro und die weitere Berücksichtigung meiner tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung. Hilfsweise beantrage ich eine längere Frist zur Kostensenkung.

Begründung

Die Wohnung im dritten Obergeschoss hat 58,4 Quadratmeter. Die Dichtung des Wohnzimmerfensters ist seit Januar beschädigt und die Küche hat teilweise nur Einfachverglasung. Ich habe die Hausverwaltung am 8. Februar und erneut am 28. April um Reparatur gebeten. Mein Sohn Jonas leidet an allergischem Asthma und benötigt nach ärztlicher Auskunft ausreichend warme, trockene Räume.

Die Nachzahlung beruht nicht allein auf höherem Verbrauch. Der Gaspreis stieg im Abrechnungszeitraum erheblich. Die vollständige Abrechnung der Hausverwaltung und die bisherigen Vorauszahlungen sind beigelegt. Eine andere Wohnung zu den vom Jobcenter genannten Werten habe ich trotz laufender Suche nicht gefunden.

Die Kostensenkungsaufforderung vom 12. Januar 2026 habe ich nicht erhalten. In diesem Zeitraum begleitete ich meinen Vater nach einem Schlaganfall im Krankenhaus in Halle. Bitte übersenden Sie mir eine Kopie, den Versandvermerk und die Unterlagen, aus denen Sie den Zugang ableiten.

Anlagen

1. Heizkostenabrechnung vom 9. April 2026. 2. Mietvertragsauszug. 3. Ärztliches Attest Jonas Reuter. 4. Schulbescheinigung. 5. Foto und E-Mail zur beschädigten Fensterdichtung. 6. Kopie der Besuchsbescheinigung des Krankenhauses.

Mit freundlichen Grüßen
Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 02c_widerspruchsbescheid_2026-05-19.docx

Widerspruchsführerin	Alma Reuter, Lindenauer Markt 12, 04177 Leipzig
Ausgangsbescheid	18. April 2026
Datum	19. Mai 2026

Widerspruchsbescheid

1. Entscheidung

Der Widerspruch vom 25. April 2026 gegen den Bescheid vom 18. April 2026 wird zurückgewiesen. Notwendige Aufwendungen des Widerspruchsverfahrens werden nicht erstattet.

2. Sachverhalt

Die Widerspruchsführerin bewohnt mit ihrem Sohn eine 58,4 Quadratmeter große Wohnung. Sie beantragte die Übernahme einer Heizkostennachforderung von 812,44 Euro. Mit dem angegriffenen Bescheid lehnte das Jobcenter die Nachforderung ab und begrenzte die berücksichtigten Unterkunfts- und Heizkosten ab Juni auf 612 Euro.

Im Widerspruch wurden die bauliche Situation, ein erhöhter Gaspreis, die Asthmaerkrankung des Sohnes und der fehlende Zugang einer Kostensenkungsaufforderung geltend gemacht. Vorgelegt wurden Miet- und Heizunterlagen, ein kinderärztliches Attest sowie Fotografien.

3. Gründe

Nach Auffassung der Widerspruchsstelle überschreiten die geltend gemachten Heizkosten die herangezogenen Angemessenheitswerte. Das Attest belege einen allgemeinen Wärmebedarf, enthalte aber keine hinreichend konkrete Aussage zum erforderlichen Mehrverbrauch. Die behaupteten Baumängel seien gegenüber dem Vermieter zu verfolgen.

Den Einwand des fehlenden Zugangs der Kostensenkungsaufforderung hält die Widerspruchsstelle nach Aktenlage nicht für ausreichend belegt. Im Fachverfahren sei der Versand am 12. Januar 2026 dokumentiert. Die Krankenhausbegleitung erkläre nicht, weshalb der Brief den Haushalt nicht erreicht haben könne.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Widerspruchsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Sozialgericht Leipzig, Berliner Straße 16, 04105 Leipzig, erhoben werden. Die Klage kann schriftlich, in zulässiger elektronischer Form oder zur Niederschrift der Rechtsantragstelle erhoben werden. Für einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gelten gesonderte Voraussetzungen.

Im Auftrag
S. Schaller
Widerspruchsstelle

Datei

Office-Dokument: 02d_zustellnotiz_widerspruchsbescheid_2026-05-23.docx

Dokument	Widerspruchsbescheid vom 19. Mai 2026
Datum der Notiz	23. Mai 2026, 14:10 Uhr

Zugangsnotiz und Fristenunterlagen

Briefkasten und Umschlag

Der Widerspruchsbescheid lag am Samstag, 23. Mai 2026, gegen 11:30 Uhr im Briefkasten. Dieses Mal habe ich den Umschlag aufgehoben und unmittelbar mit dem Mobiltelefon fotografiert. Auf dem Umschlag ist ein maschineller Frankiervermerk vom 20. Mai erkennbar; eine förmliche Zustellung oder Empfangsbestätigung gab es nicht.

Mein Sohn Jonas war beim Öffnen am Küchentisch. Um 11:46 Uhr schickte ich meiner Schwester ein Foto der ersten Seite mit der Nachricht „Widerspruch abgelehnt“. Der Zeitstempel der Nachricht ist gespeichert.

Fristenvermerk

Ich habe im Kalender den 23. Juni 2026 als spätesten Tag für die Klage notiert. Am 25. Mai fragte ich telefonisch bei der Rechtsantragstelle des Sozialgerichts nach und erhielt einen Termin für den 9. Juni um 10:30 Uhr. Mitzubringen seien Bescheide, Widerspruch, Belege und Ausweis.

Ablage

Originalbescheid und Umschlag liegen in Klarsichthülle 2 des roten Ordners. Die Fotografien heißen IMG_AR_0523_01 bis IMG_AR_0523_03. Eine Kopie wurde am 26. Mai an die Beratungsstelle gesandt.

Leipzig, 23. Mai 2026
Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 02e_telefonnotiz_sozialverband_2026-05-26.docx

Gesprächspartnerin	Frau Stelter, Sozialverband VdK Sachsen
Zeit	11:22 bis 11:38 Uhr
Anlass	Widerspruchsbescheid und drohende Heizkostenschuld

Telefonische Erstinformation

Mitgeteilte Tatsachen

Ich schilderte den Zugang des Widerspruchsbescheids am 23. Mai, die Nachforderung von 812,44 Euro, die Kürzung ab Juni, das Asthma meines Sohnes und die Mahnung der Hausverwaltung. Frau Stelter fragte, ob bereits gekündigt wurde. Ich verneinte und erklärte, dass die Zahlung am 10. Juni fällig sei und mein Kontostand 118,32 Euro betrage.

Hinweise aus dem Gespräch

Frau Stelter nannte als vorrangig die fristgerechte Klage und die Sammlung von Belegen zur akuten Notlage. Sie erklärte, dass eine Vertretung durch den Verband erst nach Aufnahme und Termin in der Beratungsstelle möglich sei. Der früheste freie Termin sei der 18. Juni und damit knapp vor Ablauf der von mir notierten Klagefrist.

Sie empfahl, die Klage notfalls selbst zur Niederschrift einzureichen und einen Eilantrag nur mit konkreter Darlegung von Fälligkeit, Zahlungsunfähigkeit und drohenden Folgen zu verbinden. Eine inhaltliche Prüfung des Leipziger Unterkunftskonzepts nahm sie am Telefon nicht vor.

Vereinbarung

Termin am 18. Juni 2026 um 09:00 Uhr in der Beratungsstelle Plagwitz vorgemerkt. Ich soll Bescheide, Umschläge, Mietvertrag, Heizkostenabrechnung, Mahnungen, Kontoauszug und ärztliche Unterlagen mitbringen. Die Mitgliedschaftsunterlagen kommen per Post.

Notiert am 26. Mai 2026 um 11:52 Uhr
Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 02f_entwurf_antwort_hausverwaltung_2026-05-26.docx

An	Hausverwaltung Klingspor GmbH, Karl-Heine-Straße 47, 04229 Leipzig
Betreff	Heizkostennachzahlung 2025, Mietkonto Reuter
Status	noch nicht versandt

Bitte um Stundung und Ratenzahlung

Schreiben

Sehr geehrte Frau Petsch, ich habe die Heizkostennachzahlung von 812,44 Euro beim Jobcenter zur Übernahme beantragt. Der Antrag und mein Widerspruch wurden abgelehnt. Ich werde fristgerecht Klage beim Sozialgericht erheben und prüfe wegen der Fälligkeit zusätzlich einen Eilantrag.

Ich kann den Gesamtbetrag am 10. Juni nicht aus eigenen Mitteln zahlen. Mein aktueller Kontostand beträgt 118,32 Euro; die laufende Miete und die Versorgung meines minderjährigen Sohnes müssen gesichert bleiben. Ich bitte deshalb um Stundung bis zur ersten gerichtlichen Rückmeldung, hilfsweise um Ratenzahlung in Höhe von 40 Euro monatlich ab 1. Juli 2026.

Bitte bestätigen Sie schriftlich, dass bis zur Entscheidung über diesen Vorschlag keine Kündigung erklärt und keine weiteren Kosten ausgelöst werden. Die laufende Miete werde ich wie bisher vollständig und pünktlich zahlen. Eine Kopie des Widerspruchsbescheids und einen Nachweis des Klageeingangs reiche ich auf Wunsch nach.

Anlagen für den Versand

Kopie der ersten Seite des Widerspruchsbescheids; Kontoauszug mit geschwärzten, nicht erforderlichen Buchungen; Ratenplan über 21 Monate. Vor Versand soll die Beratungsstelle prüfen, welche Kontodaten offengelegt werden müssen.

Mit freundlichen Grüßen
Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 03a_mietvertrag_auszug_wohnung_reuter.docx

Vermieter	Erbengemeinschaft Klingspor, vertreten durch Klingspor GmbH
Mieterin	Alma Reuter
Mietbeginn	1. August 2021
Auszug erstellt	26. Mai 2026

Auszug aus dem Wohnraummietvertrag

1. Mietgegenstand

Vermietet ist die Wohnung Lindenauer Markt 12, drittes Obergeschoss links, 04177 Leipzig, bestehend aus drei Zimmern, Küche, Bad, Flur und Kellerabteil. Die Wohnfläche beträgt nach Vertrag 58,4 Quadratmeter. Die Wohnung wird von Alma Reuter und ihrem Sohn Jonas bewohnt.

2. Miete und Vorauszahlungen

Die monatliche Grundmiete beträgt 420 Euro. Hinzu kommen 130 Euro Betriebskostenvorauszahlung und 140 Euro Heizkostenvorauszahlung, insgesamt 690 Euro. Die Vorauszahlungen werden nach jährlicher Abrechnung angepasst. Der Nachzahlungsbetrag ist einen Monat nach Zugang der Abrechnung fällig, sofern kein anderer Termin genannt ist.

3. Beschaffenheit

Die Wohnung verfügt über eine Gaszentralheizung mit Etagenthermostat. Im Übergabeprotokoll sind Doppelverglasungen im Wohnzimmer und Schlafzimmer sowie ältere Fenster in Küche und Bad vermerkt. Eine Beschaffenheitsgarantie zur energetischen Qualität ist nicht enthalten.

4. Instandhaltungsmeldungen

Mängel an Fenstern und Heizung sind der Verwaltung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Mieterin darf technische Veränderungen nur mit Zustimmung vornehmen. Dieser Auszug wurde auf Bitte der Mieterin aus dem elektronischen Vertragsarchiv erstellt; Unterschriftsseiten und Hausordnung sind nicht Bestandteil.

Leipzig, 26. Mai 2026
Klingspor GmbH
Tabea Petsch, Mietbuchhaltung

Datei

Office-Dokument: 03b_heizkostenabrechnung_2025.docx

Mieterin	Alma Reuter
Zeitraum	1. Januar bis 31. Dezember 2025
Erstellt	9. April 2026
Fällig	10. Juni 2026

Heiz- und Warmwasserkostenabrechnung 2025

1. Gesamtkosten der Liegenschaft

Die Abrechnung umfasst Erdgasbezug, Betriebsstrom, Wartung, Messdienst, Schornsteinfeger und Abrechnungsservice. Dreißig Prozent der umlagefähigen Kosten werden nach Wohnfläche und siebenzig Prozent nach den erfassten Verbrauchseinheiten verteilt.

Kostenart	Liegenschaft	Anteil Reuter
Erdgas und CO2-Kosten	16842,10	2167,82
Betriebsstrom	842,70	102,05
Wartung und Messdienst	1368,90	165,78
Schornsteinfeger	469,20	56,79
Summe	19522,90	2492,44

2. Anteil der Wohnung

Die Wohnung Reuter hat 58,4 von insgesamt 482,3 Quadratmetern. Der gemessene Verbrauchsanteil beträgt 14,82 Prozent der Liegenschaft. Im Vorjahr lag ein ähnlicher Verbrauch vor; der durchschnittliche Gaspreis stieg nach den Lieferabrechnungen von 7,84 Cent auf 12,17 Cent je Kilowattstunde.

3. Ergebnis

Auf die Wohnung entfallen Heiz- und Warmwasserkosten von 2492,44 Euro. Berücksichtigt werden Vorauszahlungen von 1680,00 Euro. Daraus ergibt sich eine Nachzahlung von 812,44 Euro, fällig zum 10. Juni 2026 auf das Mietkonto der Hausverwaltung.

4. Rückfragen

Einwendungen gegen die Abrechnung sind schriftlich unter Angabe der Einheit und der beanstandeten Position einzureichen. Belegeinsicht ist nach Terminvereinbarung im Verwaltungsbüro möglich. Die Abrechnung ändert die monatliche Vorauszahlung zunächst nicht.

Tabea Petsch
Mietbuchhaltung Klingspor GmbH

Datei

Office-Dokument: 03c_mahnung_hausverwaltung_2026-05-26.docx

An	Alma Reuter, Lindenauer Markt 12, 04177 Leipzig
Datum	26. Mai 2026
Sachbearbeitung	Tabea Petsch

Erinnerung an die Heizkostennachzahlung

Schreiben

Sehr geehrte Frau Reuter, aus der Heizkostenabrechnung vom 9. April 2026 ist ein Betrag von 812,44 Euro offen. Die Zahlung ist zum 10. Juni 2026 fällig. Bitte teilen Sie uns bis zum 3. Juni mit, ob der Betrag vollständig überwiesen wird oder ob Sie einen begründeten Ratenzahlungswunsch haben.

Sofern ein Leistungsträger die Kosten übernehmen soll, benötigen wir keine internen Antragsunterlagen, sondern lediglich eine kurze Mitteilung zum Bearbeitungsstand. Die laufende Miete ist unabhängig von der Nachforderung weiterhin zu den vertraglichen Terminen zu zahlen.

Über eine Ratenzahlung entscheidet die Eigentümerversammlung nach Vorlage eines konkreten Vorschlags. Bitte nennen Sie gewünschte Ratenhöhe, ersten Zahlungstermin und voraussichtliche Dauer. Durch diese Erinnerung entstehen noch keine zusätzlichen Mahnkosten.

Zahlungsangaben

Empfängerin: Kling Spor GmbH Mietverwaltung. IBAN DE77 8605 5592 0418 7761 09.
Verwendungszweck LK12-3L Reuter Heizkosten 2025. Bitte geben Sie den Verwendungszweck vollständig an.

Mit freundlichen Grüßen
Tabea Petsch
Mietbuchhaltung

Datei

Office-Dokument: 03d_zweite_mahnung_datumsabweichung_2026-06-04.docx

An	Alma Reuter, Lindenauer Markt 12, 04177 Leipzig
Briefdatum	4. Juni 2026
Vermerk Mieterin	im Briefkasten am 28. Mai 2026

Zweite Zahlungsaufforderung

Schreiben der Verwaltung

Sehr geehrte Frau Reuter, auf unsere Erinnerung haben wir bislang keine schriftliche Ratenzahlungsvereinbarung erhalten. Der Betrag von 812,44 Euro bleibt zum 10. Juni 2026 fällig. Bitte setzen Sie sich unverzüglich mit der Mietbuchhaltung in Verbindung.

Bei anwachsenden Mietrückständen können gesetzliche Kündigungsrechte entstehen. Wir bitten daher, die laufende Miete und die Nachforderung nicht ohne Abstimmung zu kürzen. Eine konkrete Kündigung wird mit diesem Schreiben nicht ausgesprochen.

Sollten Sie bereits geantwortet haben, senden Sie uns bitte eine Kopie mit Versandnachweis. Die Eigentümerversammlung berät Ratenzahlungsanträge jeweils donnerstags; vollständige Anträge müssen am Vortag vorliegen.

Vermerk von Alma Reuter

Der Brief lag am 28. Mai 2026 im Briefkasten, obwohl er den 4. Juni trägt. Der Umschlag ist mit einem Frankiervermerk vom 27. Mai versehen. Ich habe Umschlag und Schreiben zusammen aufbewahrt und am 28. Mai um 18:07 Uhr fotografiert. Am 29. Mai rief ich Frau Petsch an; sie vermutete einen Fehler bei der Serienbrieferstellung und wollte das Datum prüfen.

Klingspor GmbH
Tabea Petsch, Mietbuchhaltung
Handschriftlicher Zugangsvermerk: Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 03f_wohnungsbelege_und_heizprotokoll.docx

Stand	30. Mai 2026
Zeitraum	Januar bis Mai 2026
Ablage	roter Ordner, Register 4

Belege zu Fenster, Raumtemperatur und Heizverhalten

Fotografien

IMG_LR_0112.jpg zeigt am 12. Januar eine dunkle Feuchtespur an der Fensterlaibung im Kinderzimmer. IMG_LR_0156.jpg zeigt am 16. Januar um 07:14 Uhr das Raumthermometer im Wohnzimmer mit 16,2 Grad bei Thermostatstellung 4. IMG_LR_0233.jpg zeigt am 8. Februar den sichtbaren Riss in der unteren Fensterdichtung.

Mängelanzeigen

Am 8. Februar meldete Alma Reuter die kalte Außenwand und die Fensterdichtung per E-Mail an die Hausverwaltung. Frau Petsch antwortete am 13. Februar, eine Prüfung solle im Frühjahr erfolgen. Am 28. April erinnerte Frau Reuter erneut; eine Terminbestätigung liegt nicht vor.

Heizprotokoll

Zwischen 6. und 19. Januar wurden morgens im Wohnzimmer Werte zwischen 16,2 und 18,1 Grad notiert. Tagsüber hielt sich Jonas dort für Hausaufgaben auf. Nach ärztlicher Empfehlung wurde eine Temperatur von mindestens 20 Grad angestrebt. Fenster wurden morgens und abends jeweils kurz stoßgelüftet; ein dauerhaft gekipptes Fenster ist im Protokoll nicht vermerkt.

Zeugen und Originale

Nachbarin Cornelia Fröhlich sah den Riss am 9. Februar. Hausmeister Bernd Teschner fotografierte die Dichtung am 18. Februar, führte aber keine Reparatur aus. Originaldateien mit Metadaten liegen auf einem USB-Stick; Ausdrucke tragen jeweils Dateiname, Aufnahmedatum und kurze Erläuterung.

Zusammengestellt am 30. Mai 2026
Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 04_eilantrag_sozialgericht_roh.docx

Roher Entwurf Eilantrag (Selbstvertreter)

Entwurf von Frau Reuter am 26./27. Mai 2026, abends, am Küchentisch geschrieben. Noch nicht eingereicht. Vorlagen aus zwei Internetportalen und einem Ratgeberheft des Sozialverbands VdK aus 2019. Schwächen bewusst stehen geblieben.

An das Sozialgericht Leipzig

Berliner Straße 16, 04105 Leipzig

Parteien

Antragstellerin:

Alma Reuter, Lindenauer Markt 12, 04177 Leipzig

für sich und für die Bedarfsgemeinschaft mit dem Sohn Jonas Reuter, geboren 14.03.2014

Antragsgegner:

Jobcenter Leipzig-Mitte, Rosa-Luxemburg-Straße 21, 04103 Leipzig

Antrag im Eilverfahren

Ich beantrage, dass das Jobcenter sofort alles bezahlen muss, weil ich sonst große Probleme bekomme.

Genauer:

1. Das Jobcenter soll die Heizkostennachzahlung in Höhe von 812,44 EUR übernehmen.
2. Das Jobcenter soll die volle Miete von 690 EUR weiter berücksichtigen.
3. Es soll schnell entschieden werden, weil sonst Kündigung droht.

Antrag in der Hauptsache

Gleichzeitig erhebe ich Klage gegen den Widerspruchsbescheid vom 19. Mai 2026. Ich beantrage, dass das Sozialgericht den Bescheid vom 18. April 2026 in Form des Widerspruchsbescheides vom 19. Mai 2026 aufhebt und das Jobcenter verurteilt, die Heizkostennachzahlung in voller Höhe zu übernehmen und die Kosten der Unterkunft und Heizung in voller Höhe (690 EUR monatlich) weiter zu berücksichtigen.

Begründung Eilverfahren

Das Jobcenter hat die Heizkosten nicht übernommen. Das ist aus meiner Sicht falsch. Ich habe Widerspruch eingelegt, aber der wurde abgelehnt. Jetzt soll ich 812,44 EUR zahlen, die ich nicht habe. Ich habe ein 12 Jahre altes Kind mit Asthma und kann weder umziehen noch im Winter weniger heizen. Die Wohnung ist Altbau und schlecht gedämmt; die Hausverwaltung hat eine Fensterdichtung trotz Meldung nicht repariert. Die Hausverwaltung macht Druck und droht mit Kündigung nach Paragraph 543 BGB. Mein Kontostand am 27. Mai 2026 ist 118,32 EUR. Eine Zahlung von 812 EUR ist unmöglich.

Außerdem soll ab Juni 2026 jeden Monat 78 EUR weniger Miete und Heizung berücksichtigt werden. Damit fehlt mir jeden Monat 78 EUR, die ich aus dem Regelbedarf nehmen müsste. Das geht nicht ohne dass ich entweder weniger esse oder die Klassenfahrt von Jonas absagen muss.

Ich möchte, dass das Gericht schnell entscheidet — am besten bis spätestens 10. Juni 2026, weil dann die Heizkostennachzahlung fällig ist und die Vermieterin sonst die Kündigung schreiben kann.

Ich kann mir keinen Anwalt leisten und versuche es selbst. Der Sozialverband VdK kann mir frühestens ab 18. Juni 2026 helfen, das wäre zu spät.

Beweise und Anlagen

Ich lege bei: Bürgergeldbescheid, Widerspruch, Widerspruchsbescheid, Heizkostenabrechnung, Mietvertrag-Auszug, Kontoauszug, Mahnungen der Hausverwaltung, Attest Jonas Reuter, Foto Fensterdichtung, Foto Schimmel, E-Mail-Verlauf mit Hausverwaltung, KdU-Konzept Stadt Leipzig (Internet-Ausdruck), Schulbescheinigung Jonas, Fax-Sendebericht Widerspruch.

Fragen an das Plugin

- Muss ich überhaupt gleichzeitig Klage erheben, oder reicht der Eilantrag?
- Wie heißt der richtige Antrag im Eilverfahren — "einstweilige Anordnung" oder "aufschiebende Wirkung"?
- Welche Rechtsgrundlage gilt: Paragraph 86b Abs. 1 SGG oder Paragraph 86b Abs. 2 SGG?
- Muss ich "Anordnungsanspruch" und "Anordnungsgrund" wörtlich nennen und einzeln begründen?
- Ist die Mahnung der Hausverwaltung mit Kündigungsandrohung Eilbedarf genug, oder muss erst gekündigt sein?
- Was, wenn ich die Klagefrist 23. Juni 2026 versäume, weil ich krank werde? Wiedereinsetzung?
- Muss ich Prozesskostenhilfe beantragen, obwohl das Sozialgericht kostenfrei ist?
- Reicht ein Attest, oder brauche ich ein "fachärztliches Gutachten zur Mindesttemperatur" wie im Widerspruchsbescheid gefordert?
- Kann ich beide Anträge (Heizkostennachzahlung und KdUH-Absenkung) in einem Eilantrag bündeln, oder sollte ich trennen?
- Wer trägt die Beweislast für den Nichterhalt der Kostensenkungsaufforderung vom 12. Januar 2026?
- Wie zitiere ich den Faxbericht im Eilantrag?
- Muss ich Jonas Reuter mit beantragen oder reicht "Bedarfsgemeinschaft"?

Internes Bauchgefühl Frau Reuter

- Ich bin unsicher, ob der Eilantrag zu lang oder zu kurz ist.
- Ich bin unsicher, ob ich das Wort "Notlage" einbauen muss oder ob meine Schilderung reicht.
- Ich habe Angst, dass das Gericht den Eilantrag mit "Sie hätten früher klagen sollen" ablehnt.
- Ich habe Angst, dass das Gericht sagt, die Heizkostennachzahlung sei keine Notlage, weil ich noch nicht gekündigt bin.
- Ich habe Angst, dass ich etwas falsch unterschreibe, was später nicht mehr wegzukriegen ist.

Datei

Office-Dokument: 06a_kinderaerztliches_attest_2026-05-21.docx

Adressatin	Alma Reuter, Lindenauer Markt 12, 04177 Leipzig
Datum	21. Mai 2026
Anlass	Vorlage beim Jobcenter

Ärztliches Attest

Befund und Behandlung

Jonas Reuter befindet sich seit Februar 2022 wegen eines mittelgradigen allergischen Asthma bronchiale in unserer regelmäßigen kinderärztlichen Behandlung. Es bestehen saisonale Verschlechterungen und Beschwerden bei kalter, feuchter Luft. Verordnet sind Budesonid zur Dauerbehandlung und Salbutamol als Bedarfsmedikation.

Im Zeitraum Januar bis April 2026 wurden drei Episoden mit nächtlichem Husten, pfeifender Atmung und verminderten Peak-Flow-Werten dokumentiert. Eine stationäre Behandlung war nicht erforderlich. Die letzte Untersuchung am 19. Mai ergab unter Medikation einen stabilen Befund.

Wohnklimatische Empfehlung

Aus medizinischer Sicht sollen Aufenthalts- und Schlafräume ausreichend erwärmt und regelmäßig kurz gelüftet werden. Längere Phasen kalter und feuchter Raumluft können die Beschwerden verstärken. Für die Wohnräume, in denen Jonas schläft und Hausaufgaben erledigt, wird eine möglichst konstante Temperatur um 20 Grad empfohlen.

Zweck

Dieses Attest bestätigt Diagnose, Behandlung und die medizinische Empfehlung zum Wohnklima. Es enthält keine technische Bewertung des Gebäudes und keine Berechnung angemessener Heizkosten.

Dr. med. Henriette Wegmann
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
Unterschrift und Praxisstempel

Datei

Office-Dokument: 06b_ergaenzendes_attest_2026-05-27.docx

Adressatin	Alma Reuter
Bezug	Attest vom 21. Mai 2026
Datum	27. Mai 2026

Ergänzende ärztliche Stellungnahme

Anlass der Ergänzung

Frau Reuter legte den Widerspruchsbescheid des Jobcenters und ihr Raumtemperaturprotokoll vor. Sie bat um eine genauere Erläuterung, weil das erste Attest nach ihrer Darstellung als zu allgemein bewertet wurde. Die Angaben zum Gebäude wurden nicht ärztlich überprüft.

Medizinische Einordnung

Bei Jonas Reuter besteht ein allergisches Asthma mit nachgewiesener Empfindlichkeit gegenüber kalter und feuchter Luft. Nach den in der Praxis dokumentierten Verläufen ist eine deutliche nächtliche Auskühlung der Aufenthaltsräume zu vermeiden. Für Wohn- und Schlafräume wird ein Bereich von etwa 20 bis 22 Grad angestrebt; Werte unter 18 Grad über längere Zeit sind aus pädiatrischer Sicht ungünstig.

Diese Empfehlung bedeutet nicht, dass jeder Mehrverbrauch medizinisch verursacht ist. Für die Beurteilung sind Wohnungszustand, Außentemperaturen, Lüftungsverhalten und technische Heizleistung gemeinsam zu betrachten. Eine pneumologische Spezialuntersuchung ist angefragt, kurzfristig aber nicht verfügbar.

Beigefügte Behandlungsunterlagen

Auszug aus dem Peak-Flow-Tagebuch Februar bis Mai 2026, Medikamentenplan vom 5. April 2026 und Praxisverlauf mit den Kontakten vom 8. Januar, 17. März und 19. Mai 2026.

Dr. med. Henriette Wegmann
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin
Unterschrift und Praxisstempel

Datei

Office-Dokument: 06c_schulbescheinigung_jonas_reuter_2026-05-22.docx

Schüler	Jonas Reuter, geboren am 14. März 2014
Sorgeberechtigte	Alma Reuter
Datum	22. Mai 2026

Schulbescheinigung

Schulbesuch

Hiermit wird bescheinigt, dass Jonas Reuter im Schuljahr 2025/2026 die Klasse 6a der Grundschule Lindenau besucht. Der Unterricht findet regelmäßig montags bis freitags statt. Jonas nimmt dienstags und donnerstags bis 15:30 Uhr an der schulischen Lernzeit teil.

Weiterer Bildungsweg

Für das Schuljahr 2026/2027 ist der planmäßige Übergang in die Klasse 7 der Erich-Zeigner-Mittelschule, Erich-Zeigner-Allee 24, vorgesehen. Die Anmeldung wurde am 18. März 2026 bestätigt. Ein Wechsel an eine andere Schule ist derzeit nicht beantragt.

Schulweg

Die Entfernung von der Wohnung Lindenauer Markt 12 zur derzeitigen Schule beträgt nach der in der Schülerakte hinterlegten Wegbeschreibung etwa 850 Meter. Die künftige Schule liegt rund 1,4 Kilometer entfernt und ist mit der Straßenbahnlinie 14 erreichbar.

Diese Bescheinigung wird auf Wunsch der Sorgeberechtigten zur Vorlage bei einer Behörde oder einem Gericht ausgestellt. Sie enthält keine Aussage zur Wohnungs- oder Heizkostenfrage.

Maja Albrecht
Schulleiterin
Dienstsiegel

Datei

Office-Dokument: 06d_medizinisches_anlagenverzeichnis.docx

Patient	Jonas Reuter, geboren am 14. März 2014
Behandlerin	Dr. Henriette Wegmann
Zweck	Belegablage für Jobcenter und Sozialgericht

Verzeichnis der medizinischen Originalunterlagen

Atteste

Anlage M1: Attest vom 21. Mai 2026, eine Seite, Original mit Praxisstempel. Anlage M2: Ergänzende Stellungnahme vom 27. Mai 2026, zwei Seiten, Original mit Praxisstempel. Beide Unterlagen werden getrennt vorgelegt.

Behandlungsbelege

Anlage M3: Medikamentenplan vom 5. April 2026 mit Budesonid und Salbutamol. Anlage M4: Rezeptkopie vom selben Tag. Anlage M5: Peak-Flow-Tagebuch vom 1. Februar bis 24. Mai 2026, zwölf handschriftliche Seiten. Anlage M6: Auszug aus dem Praxisverlauf mit drei dokumentierten Kontakten.

Noch ausstehend

Eine pneumologische Facharztbeurteilung liegt nicht vor. Die Praxis Dr. Qamar teilte am 28. Mai telefonisch eine Wartezeit von etwa sechs Monaten mit. Ein Termin wurde für den 19. November 2026 um 08:20 Uhr vorgemerkt; eine schriftliche Bestätigung soll per Post folgen.

Ablage und Umgang mit Originalen

Die Originale M1 und M2 verbleiben im roten Ordner. Für die Rechtsantragstelle werden vollständige Kopien gefertigt. Das Peak-Flow-Tagebuch wird nicht auseinandergenommen; jede Seite trägt Datum und Initialen der Mutter oder des Kindes.

Zusammengestellt am 30. Mai 2026
Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 07-chronologie-und-aktenstand.docx

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Leistungsberechtigte Familie Karden, Jobcenter, Vermieter, Energieversorger und Sozialgericht. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Heizkostennachzahlung, einstweiliger Rechtsschutz, unvollständige Kontoauszüge und missverständliche Jobcenter-Schreiben prallen aufeinander. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?
- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

SGB II, SGG, einstweiliger Rechtsschutz, Mitwirkung, Bescheid/Widerspruch, Unterkunft und Heizung. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Datei

Office-Dokument: 07a_telefonnotiz_jobcenter_2026-05-04.docx

Angerufene Stelle	Jobcenter Leipzig-Mitte, allgemeiner Service
Gesprächszeit	4. Mai 2026, 09:14 bis 09:41 Uhr
Gesprächspartner	Frau Niedlich

Gesprächsvermerk

Gesprächsinhalt

Nach 22 Minuten Warteschleife schilderte Alma Reuter, dass sie den Widerspruch am 25. April per Fax gesandt habe und noch keine Bestätigung erhalten habe. Frau Niedlich konnte den Eingang im allgemeinen Service zunächst nicht sehen. Nach Suche über die BG-Nummer nannte sie den vorläufigen Vorgang W-2026-0142, ohne einen Bearbeitungsstand bestätigen zu können.

Frau Niedlich erklärte, eingehende Faxesendungen würden zentral verteilt und könnten erst nach mehreren Tagen im Fachverfahren erscheinen. Eine schriftliche Eingangsbestätigung werde üblicherweise nicht versandt. Sie nahm einen Rückrufwunsch für Frau Schaller auf. Ein Rückruf erfolgte nach der Notiz bis zum 12. Mai nicht.

Alma Reuter nannte die Fälligkeit der Nachzahlung am 10. Juni und den geringen Kontostand. Frau Niedlich gab hierzu keine inhaltliche Auskunft und verwies auf die Sachbearbeitung. Die Faxnummer 0341 9120499 und die BG-Nummer wurden nochmals abgeglichen.

Weiteres Vorgehen

Unterlagen und Zusagen werden nur nach schriftlicher Bestätigung als gesichert behandelt. Der Vermerk wurde am selben Tag im roten Ordner unter Register 7 abgelegt.

Notiert von Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 07b_telefonnotiz_jobcenter_2026-05-12.docx

Angerufene Stelle	Jobcenter Leipzig-Mitte, Team 12
Gesprächszeit	12. Mai 2026, 14:32 bis 14:49 Uhr
Gesprächspartner	Herr Eckhoff, Vertretung Frau Schaller

Gesprächsvermerk

Gesprächsinhalt

Herr Eckhoff bestätigte nach Abgleich von Name, Geburtsdatum und BG-Nummer den Eingang des Widerspruchs. Im System sei ein Eingangsstempel vom 27. April hinterlegt. Eine Entscheidung werde voraussichtlich bis Ende Mai getroffen; eine vorläufige Übernahme der Nachzahlung sei nicht veranlasst.

Auf den bestrittenen Zugang der Kostensenkungsaufforderung erklärte Herr Eckhoff, das Fachverfahren enthalte einen Versandvermerk vom 12. Januar. Frau Reuter solle konkret schildern, weshalb der Brief nicht angekommen sei. Die Begleitung ihres Vaters im Krankenhaus sei für sich allein kein Nachweis des fehlenden Zugangs.

Wegen der drohenden Zahlungslücke erwähnte Herr Eckhoff einen möglichen Vorschussantrag nach Paragraf 42 SGB I. Er gab keine Zusage und wies darauf hin, dass ein Antrag schriftlich begründet und mit Kontoauszug sowie Fälligkeitsnachweis verbunden werden müsse. Frau Reuter notierte die Aussage unmittelbar nach Gesprächsende.

Weiteres Vorgehen

Unterlagen und Zusagen werden nur nach schriftlicher Bestätigung als gesichert behandelt. Der Vermerk wurde am selben Tag im roten Ordner unter Register 7 abgelegt.

Notiert von Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 07c_telefonnotiz_hausverwaltung_2026-05-27.docx

Angerufene Stelle	Hausverwaltung Klingspor GmbH, Mietbuchhaltung
Gesprächszeit	27. Mai 2026, 11:48 bis 12:03 Uhr
Gesprächspartner	Tabea Petsch

Gesprächsvermerk

Gesprächsinhalt

Alma Reuter bat um eine Ratenzahlung für die Heizkostennachforderung von 812,44 Euro und erklärte das laufende Widerspruchsverfahren. Frau Petsch bestätigte die Fälligkeit am 10. Juni. Ein Vorschlag über 40 Euro monatlich müsse der Eigentümerversammlung vorgelegt werden; eine telefonische Zusage könne sie nicht geben.

Frau Petsch bat um einen schriftlichen Antrag mit Beginn und Dauer der Raten. Die laufende Monatsmiete müsse unabhängig davon vollständig eingehen. Auf Nachfrage erklärte sie, dass die offene Nachforderung allein noch nicht zwei Monatsmieten erreiche, bei weiterem Rückstand aber rechtliche Schritte geprüft würden.

Im Gespräch fiel außerdem der Hinweis, die Eigentümerversammlung befasse sich allgemein mit der künftigen Nutzung einzelner Wohnungen. Eine konkrete Eigenbedarfskündigung für die Wohnung Reuter wurde nicht angekündigt. Frau Petsch sagte eine Rückmeldung bis 3. Juni zu.

Weiteres Vorgehen

Unterlagen und Zusagen werden nur nach schriftlicher Bestätigung als gesichert behandelt. Der Vermerk wurde am selben Tag im roten Ordner unter Register 7 abgelegt.

Notiert von Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 07d_telefonnotiz_stadtwerke_2026-05-28.docx

Angerufene Stelle	Stadtwerke Leipzig, Kundenservice Erdgas
Gesprächszeit	28. Mai 2026, 10:05 bis 10:19 Uhr
Gesprächspartner	Servicekennung SL-442

Gesprächsvermerk

Gesprächsinhalt

Alma Reuter fragte nach den Preisänderungen für Erdgas im Abrechnungsjahr 2025. Die Servicemitarbeiterin erklärte, der Tarif der Liegenschaft sei zum 1. Oktober 2024 und nochmals zum 1. April 2025 angepasst worden. Als Gründe nannte sie Beschaffungskosten und die CO2-Bepreisung.

Konkrete Vertragsdaten der Hausverwaltung durfte der Kundenservice ohne Vollmacht nicht mitteilen. Allgemeine Preisblätter und die Pressemitteilung vom 14. März 2025 seien auf der Internetseite abrufbar. Die Verbrauchsmenge einzelner Wohnungen könne nur der Vermieter oder Messdienst erläutern.

Frau Reuter notierte, dass die Auskunft eine Preissteigerung erklären könne, aber keine Aussage dazu enthalte, welcher Anteil ihrer Nachforderung auf Preis und welcher auf Verbrauch entfalle. Sie will deshalb zusätzlich Belegeinsicht bei der Hausverwaltung beantragen.

Weiteres Vorgehen

Unterlagen und Zusagen werden nur nach schriftlicher Bestätigung als gesichert behandelt. Der Vermerk wurde am selben Tag im roten Ordner unter Register 7 abgelegt.

Notiert von Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 07e_entwurf_vorschussantrag_2026-05-12.docx

An	Jobcenter Leipzig-Mitte
Bezug	Bescheid 18. April 2026 und Widerspruch 25. April 2026
Status	am 12. Mai erstellt, zunächst nicht versandt

Antrag auf vorläufige Zahlung

Antrag

Sehr geehrte Damen und Herren, ich beantrage wegen der zum 10. Juni fälligen Heizkostennachzahlung eine kurzfristige vorläufige Zahlung, hilfsweise einen Vorschuss nach Paragraf 42 SGB I. Über meinen Widerspruch ist noch nicht entschieden. Die Hausverwaltung verlangt 812,44 Euro und hat eine schriftliche Zahlungsregelung angefordert.

Finanzielle Lage

Mein Konto weist am 12. Mai einen verfügbaren Betrag von 186,70 Euro aus. Anfang Juni gehen Bürgergeld und Kindergeld ein; davon müssen Miete, Strom, Fahrkarte, Lebensmittel und die Kosten meines zwölfjährigen Sohnes bezahlt werden. Eine vollständige Zahlung der Nachforderung würde die laufende Miete und den Lebensunterhalt gefährden.

Belege

Beigefügt werden sollen Heizkostenabrechnung, erste Mahnung, aktueller Kontoauszug, Mietvertrag, Attest meines Sohnes und Fax-Sendebericht des Widerspruchs. Bitte entscheiden Sie kurzfristig und teilen Sie mir mit, falls weitere Unterlagen benötigt werden.

Randnotiz vom 12. Mai: Noch nicht abgesandt, weil unklar ist, ob ein Vorschuss während des Widerspruchs zulässig ist. Am 26. Mai zur Beratung mitnehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Alma Reuter

Datei

Office-Dokument: 08-gutachtenstand.docx

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Heizkosten: Selbstvertretung vor dem Sozialgericht“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Heizkostennachzahlung, einstweiliger Rechtsschutz, unvollständige Kontoauszüge und missverständliche Jobcenter-Schreiben prallen aufeinander. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: SGB II, SGG, einstweiliger Rechtsschutz, Mitwirkung, Bescheid/Widerspruch, Unterkunft und Heizung. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstrittige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

1. Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.
2. Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.
3. Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.
4. Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.
5. Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Datei

Office-Dokument: 08_kdu_konzept_und_internetrecherche.docx

KdU-Konzept Leipzig und Internet-Recherche Frau Reuter

KdU-Konzept der Stadt Leipzig (Auszug, abgerufen am 26. Mai 2026)

Quelle: ausgedruckte PDF-Seite vom städtischen Sozialamt Leipzig, "Konzept zur Ermittlung der angemessenen Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung in der Stadt Leipzig, Fortschreibung 2025/2026, Stand März 2025".

Aus der Tabelle "Angemessene Bruttokaltmiete":

Personen im Haushalt	Wohnungsgröße (m²) bis	Bruttokaltmiete bis
1 Person	45	387 EUR
2 Personen	60	487 EUR
3 Personen	75	612 EUR
4 Personen	85	715 EUR

Aus der Tabelle "Angemessene Heizkosten" (nach bundesweitem Heizkostenspiegel 2024, mittlerer Wert für Erdgas in Mehrfamilienhaus mittlerer Größe):

Wohnfläche	Jahreswert	Monatsdurchschnitt
bis 60 m²	bis 1.038 EUR	bis 86,50 EUR
bis 75 m²	bis 1.298 EUR	bis 108,17 EUR

Frau Reuter rechnet:

- 2 Personen, 58,4 m² Wohnfläche
- nach KdU-Konzept: 487 EUR bruttokalt + 86,50 EUR Heizung = 573,50 EUR angemessen
- Jobcenter berücksichtigt ab Juni 2026 612 EUR — also 38,50 EUR über dem Tabellenwert
- Ihre tatsächlichen Kosten: 690 EUR (550 EUR bruttokalt + 140 EUR Heizung-Vorauszahlung)

Frage Frau Reuter: "Warum sagt das Jobcenter, sie zahlen ab Juni nur noch 612 EUR? Im KdU-Konzept stehen 487 EUR plus 86,50 EUR. Wenn das Jobcenter mit 612 EUR rechnet, ist das schon eine 'Großzügigkeit' gegenüber dem eigenen Konzept — oder rechnen sie die Heizung anders?"

Hinweis Frau Reuter: das KdU-Konzept gibt es nur als PDF im Internet. Sie hat es ausgedruckt (12 Seiten). Eine offizielle Version wurde dem Bescheid nicht beigelegt.

Internet-Recherche Frau Reuter (typische Selbstvertreter-Verwirrung)

Frau Reuter hat zwischen 23. Mai und 27. Mai 2026 recherchiert. Notizen handschriftlich, Screenshots gespeichert. Die Recherche enthält Treffer aus unterschiedlichen Quellen mit widersprüchlichen und teilweise unzutreffenden Aussagen. Frau Reuter hat bei keinem Treffer die Originalquelle vollständig geprüft.

1. Hartz-IV-Ratgeber-Forum

"Bei einer Heizkostennachzahlung müssen die Kosten der Unterkunft im Monat der Fälligkeit übernommen werden."

Notiz: Klingt nach BSG-Urteil. Wenn ja: warum lehnt das Jobcenter dann ab?

2. Sozialverband-Webseite

"Eine Übernahme der tatsächlichen Heizkosten ist Pflicht, soweit sie nicht unangemessen sind. Die Unangemessenheit muss das Jobcenter konkret und nachvollziehbar darlegen."

Notiz: Das Jobcenter beruft sich nur pauschal auf den bundesweiten Heizkostenspiegel.

3. Anwalt-Werbeseite

"Eilantrag beim Sozialgericht ist meist erfolgreich, wenn die Wohnung gekündigt wurde."

Notiz: Wohnung noch nicht gekündigt, aber bedroht. Reicht das?

4. Wikipedia-Artikel zu Paragraph 86b SGG

"Voraussetzung der einstweiligen Anordnung sind Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund. Beides muss glaubhaft gemacht werden (Paragraph 920 Abs. 2 ZPO i. V. m. Paragraph 86b Abs. 2 Satz 4 SGG)."

Notiz: Glaubhaft machen heißt was genau? Eidesstattliche Versicherung?

5. BSG-Urteil zitiert auf einer Anwaltsseite

"Eine Begründung der Unangemessenheit unter pauschalem Verweis auf den bundesweiten Heizkostenspiegel ohne Berücksichtigung der individuellen Wohnsituation und gesundheitlicher Besonderheiten ist unzureichend."

Notiz: Klingt sehr passend zu meinem Fall. Aber das Urteil ist von 2014. Gilt das noch?

6. Ratgeber zur Zustellfiktion

"Wer den Zugang eines Bescheides bestreitet, muss substantiierte Anhaltspunkte vortragen, dass der Bescheid nicht zugegangen ist. Ein bloßes Bestreiten reicht nicht."

Notiz: Wie beweise ich, dass ich einen Brief nicht bekommen habe? Krankenhausunterlagen meines Vaters habe ich.

7. Internetportal "Klage selbst einreichen"

"Klage beim Sozialgericht ist kostenfrei. Anwaltszwang besteht nicht. Eine Klage kann auch zur Niederschrift bei der Rechtsantragstelle erhoben werden."

Notiz: Rechtsantragstelle Sozialgericht Leipzig — habe Termin am 9. Juni 2026, 10:30 Uhr.

8. Forum-Beitrag

"Beim Eilantrag muss man die einstweilige Anordnung beantragen und gleichzeitig Klage in der Hauptsache erheben. Sonst weist das Gericht den Eilantrag als unzulässig zurück."

Notiz: Verstehe ich nicht ganz. Ist Hauptsacheklage zwingend Voraussetzung für Eilantrag?

9. Tweet eines Sozialrichters (Screenshot)

"Eilanträge wegen Heizkostennachzahlungen sind regelmäßig dann begründet, wenn eine fristlose Kündigung der Wohnung konkret droht und keine zumutbare Alternative besteht. Pauschal vorgetragener Eilbedarf wird abgelehnt."

Notiz: Was heißt konkret? Reicht die Mahnung der Hausverwaltung mit Kündigungsandrohung?

10. PKH-Rechner

"Beim Sozialgericht ist Prozesskostenhilfe nur bei Anwaltsbeauftragung relevant, weil keine Gerichtskosten anfallen."

Notiz: Wenn ich keinen Anwalt nehme, brauche ich keine PKH?

Eigene Fragen, die sich aus der Recherche ergeben

- Muss ich vor dem Eilantrag erst auf die Kündigung warten, oder reicht die Kündigungsandrohung?
- Reicht eidesstattliche Versicherung zur Glaubhaftmachung, oder brauche ich mehr?
- Ist die Hauptsacheklage Voraussetzung für den Eilantrag?
- Kann ich das BSG-Urteil aus 2014 zitieren oder gibt es neueres?
- Kann ich den Nichterhalt der Kostensenkungsaufforderung mit den Krankenhausunterlagen meines Vaters glaubhaft machen?
- Brauche ich PKH, wenn ich keinen Anwalt nehme?
- Soll ich die Klage besser persönlich zur Niederschrift bei der Rechtsantragstelle einreichen, oder lieber schriftlich?

Notiz für die Rechtsantragstelle

"Bitte sortiere die Treffer nach 'stimmt aktuell', 'stimmt teilweise', 'stimmt nicht', und sag mir nach Möglichkeit, welche Norm jeweils einschlägig ist. Bitte gib mir auch eine Liste der zwei bis drei stärksten Argumente für meinen Eilantrag, mit Norm und ggf. einem aktuellen BSG-Urteil."

Datei

Office-Dokument: 09-gegenschreiben-oder-behoerde.docx

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Heizkosten: Selbstvertretung vor dem Sozialgericht - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.
2. Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.
3. Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.
4. Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.
5. Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: SGB II, SGG, einstweiliger Rechtsschutz, Mitwirkung, Bescheid/Widerspruch, Unterkunft und Heizung. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Datei

Office-Dokument: 10-entwurf-stellungnahme.docx

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Heizkosten: Selbstvertretung vor dem Sozialgericht - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

1. Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.
2. Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.
3. Soweit Sie auf SGB II, SGG, einstweiliger Rechtsschutz, Mitwirkung, Bescheid/Widerspruch, Unterkunft und Heizung abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.
4. Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Datei

Office-Dokument: 11-besprechungsprotokoll.docx

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Heizkosten: Selbstvertretung vor dem Sozialgericht

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Heizkostennachzahlung, einstweiliger Rechtsschutz, unvollständige Kontoauszüge und missverständliche Jobcenter-Schreiben prallen aufeinander. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: SGB II, SGG, einstweiliger Rechtsschutz, Mitwirkung, Bescheid/Widerspruch, Unterkunft und Heizung. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

- Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.
- Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.
- Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.
- Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Datei

PDF-Anhang: 02b_fax_sendebericht_2026-04-25.pdf

Dokument	Fax-Sendebericht
Zeichen	Auftrag LIND-20260425-1842

Fax-Sendebericht

Der öffentliche Faxdienst bestätigt die Übertragung der von Alma Reuter vorgelegten Unterlagen an das Jobcenter Leipzig-Mitte. Der Inhalt wurde vom Bürgerbüro nicht geprüft. Die Originalseiten wurden unmittelbar nach der Übertragung zurückgegeben.

Übertragungsdaten

Feld	Wert
Zielnummer	0341 9120499
Start	25. April 2026, 18:42:16 Uhr
Ende	25. April 2026, 18:44:03 Uhr
Seiten	7 einschließlich Deckblatt
Auflösung	Fein, 200 x 200 dpi
Ergebnis	OK, Gegenstelle hat Verbindung bestätigt
Kennung Gegenstelle	JC LEIPZIG MITTE
Gebühr	1,50 Euro, bar bezahlt

Das Deckblatt bezeichnete die Sendung als „Widerspruch Alma Reuter, BG 72204BG008417, Bescheid vom 18. April 2026“. Nach dem Deckblatt folgten zwei Seiten Widerspruch, Heizkostenabrechnung, Mietvertragsauszug, ärztliches Attest und Fotoausdruck. Eine Kopie des gesamten versandten Satzes befindet sich im roten Ordner, Register 2.

Bedienerkennung BBL-17 · Quittung 1842-77
Ausdruck erstellt am 25. April 2026 um 18:44 Uhr

Datei

PDF-Anhang: 03e_kontoauszug_sparkasse_2026-05-27.pdf

Dokument	Kontoauszug Alma Reuter
Zeichen	Konto 340918276 · Auszug 05/2026-09

Kontoauszug Alma Reuter

Kontoinhaberin: Alma Reuter, Lindenauer Markt 12, 04177 Leipzig. Abrechnungszeitraum: 15. bis 27. Mai 2026. IBAN in der Arbeitskopie teilweise geschwärzt. Buchungen in Euro; Wertstellung entspricht, soweit nicht abweichend angegeben, dem Buchungstag.

Buchungen

Datum	Buchungstext	Belastung	Gutschrift	Saldo
15.05.	AOK Plus Erstattung Rezept		18,00	604,88
16.05.	REWE Markt 1187	63,42		541,46
18.05.	LVB Deutschlandticket	49,00		492,46
19.05.	Stadtwerke Leipzig Abschlag	78,00		414,46
20.05.	dm-drogerie markt	34,27		380,19
21.05.	Grundschule Klassenfahrt Anzahlung	130,00		250,19
22.05.	Mobilfunkvertrag	24,99		225,20
25.05.	Apotheke am Markt	18,75		206,45
26.05.	Lidl Einkauf	58,13		148,32
27.05.	Bargeld Geldautomat Lindenau	30,00		118,32

Verfügbarer Betrag am 27. Mai 2026: 118,32 Euro. Ein Dispositionskredit ist nicht eingeräumt. Vorgemerkte Umsätze sind nicht enthalten. Der nächste regelmäßige Eingang des Jobcenters wird Anfang Juni erwartet; die Heizkostennachforderung von 812,44 Euro ist auf diesem Konto noch nicht gebucht.

Elektronischer Kontoauszug, am 27. Mai 2026 um 18:22 Uhr im Onlinebanking abgerufen. Dokument-ID SKL-340918276-2026-05-09.